

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2849/2538

นางกิมหลี ประทุมทอง

โจทก์

วัดชั้นสูตร

ผู้ร้อง

นายฉลอง ร้อยแก้ว กับพวก

จำเลย

นายดำรงค์ ฟากระจ่าง ทนายผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 52) กรณีเป็นชั้นร้องขัดทรัพย์ คดีสืบเนื่องมา
จากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอาคาร เลขที่ 227 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชนไก่
อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี ของจำเลยทั้งสองเพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระ
หนี้แก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายใช้ชื่อว่า วัดชั้นสูตร
มีพระครูสังวรวิเศษชัย เป็นเจ้าอาวาส พระครูสังวรวิเศษชัยมอบอำนาจให้นายสมศักดิ์
ปิยะปัญญาพงษ์ ดำเนินคดีนี้อาคารเลขที่ 227 ที่โจทก์นำยึดไม่ใช่ของจำเลยทั้งสอง
แต่เป็นของผู้ร้อง เนื่องจากจำเลยที่ 2 เข้าที่ดินของผู้ร้อง เพื่อปลูกสร้างอาคารตั้ง
กล่าวจำนวน 2 คูหา และยอมให้กรรมสิทธิ์ ในสิ่งก่อสร้างตกเป็นของผู้ร้อง ขอให้
ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์อาคารเลขที่ 227 หมู่ 8
ตำบลโพธิ์ชนไก่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีคืนแก่ผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษากลับให้ยกคำร้อง ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50 แผ่นที่ 2, ที่
1)

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครอง ประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย

หรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครอง ประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่าย ทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>